KAPITOLU 434

ATT DWAR KODIĊI TA' KONDOTTA GĦAL SISTEMA TA' RISERVAZZJONI KOMPUTERIZZATA

Biex jipprovdi dwar Kodiċi ta' Kondotta għal Sistema ta' Riservazzjoni Komputerizzata.

1 ta' Ottubru, 2002

L-ATT XIX tal-2001, kif emendat bl-Avviż Legali 426 tal-2007.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar Kodiċi ta' Kondotta għal Sistema ta' Riservazzjoni Komputerizzata. Titolu.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra - Tifsir.

"abbonat" tfiser persuna, minbarra konsumatur, jew impriża, minbarra trasportatur parteċipanti, li tuża sistema ta' riservazzjoni komputerizzata taħt xi kuntratt jew arranġament finanzjarju ieħor ma' bejjiegħ ta' sistema. Għandu jitqies li jkun jeżisti arranġament finanzjarju meta jsir ħlas speċifiku għas-servizzi tal-bejjiegħ ta' sistema jew meta jinxtara prodott tat-trasport bl-ajru;

"awment fil-valur ta' servizz" tfisser prodott jew sevizz offrut minn bejjiegħ ta' sistema f'ismu nnifsu lill-abbonati, flimkien ma' sistema ta' riservazzjoni komputerizzata, minbarra faċilitajiet ta' distribuzzjoni;

"bejjiegħ ta' sistema" tfisser kull entità u l-filjali tagħha li tkun responsabbli għat-tħaddim jew it-tqegħid fis-suq ta' sistema ta' riservazzjoni komputerizzata;

"biljett" tfisser dokument validu li jagħti jedd għal trasport, jew xi ekwivalenti f'għamla mhux tal-karta, inkluża dik elettronika, maħruġ jew awtorizzat mit-trasportatur jew mill-aġent awtorizzat tiegħu;

"Bord" tfisser il-Bord għal Sistema ta' Riservazzjoni Komputerizzata mwaqqaf taħt l-artikolu 19;

"Direttur" tfisser id-Direttur tal-Avjazzjoni Ċivili u tinkludi, sal-limitu tal-awtorità mogħtija, kull min ikun awtorizzat għaldaqstant mid-Direttur;

"faċilitajiet ta' distribuzzjoni" tfisser il-faċilitajiet ipprovduti minn bejjiegħ ta' sistema għall-provdiment ta' informazzjoni dwar l-iskedi tat-trasportaturi bl-ajru, id-disponibbiltà, it-tariffi u servizzi relatati u sabiex isiru riservazzjonijiet u, jew il-ħruġ ta' biljetti, u għal kull servizz ieħor relatat;

"ħin tal-vjaġġ traskors" tfisser id-differenza bejn id-differenza fil-ħin tat-tluq skedat u l-ħin tal-wasla skedat;

"konsumatur" tfisser kull min ikun qed ifittex informazzjoni dwar jew li jkollu l-ħsieb li jixtri prodott tat-trasport bl-ajru għall-użu privat tiegħu;

"kontroll effettiv" tfisser relazzjoni li tinħoloq bi drittijet, kuntratti jew b'kull mezz ieħor li, sew separatament jew konġuntement u fil-qies tal-konsiderazzjonijiet ta' fatt jew ta' liġi involuti, jikkonferixxu l-possibilità li direttament jew indirettament tiġi eserċitata influwenza deċiżiva fuq impriża, partikolarment -

(*a*) bid-dritt li jintuża l-attiv ta' impriża kollu kemm hu jew parti minnu; u

(*b*) bid-drittijiet jew kuntratti li jikkonferixxu influwenza deċiżiva fuq l-għamla, l-ivvotar jew id-deċiżjonijiet tal-korpi ta' xi impriża jew xort'oħra jikkonferixxu influwenza deċiżiva fuq it-tmexxija tan-negozju tal-impriża;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-Avjazzjoni Ċivili, u tinkludi, sal-limitu tal-awtorità mogħtija, kull uffiċjal li jkun awtorizzat minnu, bil-miktub, sabiex jaġixxi minfloku għal xi wieħed mill-għanijiet ta' dan l-Att;

"prodott tat-trasport bl-ajru" tinkludi prodotti relatati mat-trasport bl-ajru sew mhux iggruppati sew iggruppati;

"prodott tat-trasport bl-ajru iggruppat" tfisser kombinazzjoni rranġata bil-quddiem ta' prodott tat-trasport bl-ajru mhux iggruppat flimkien ma' servizzi oħra mhux anċillari għat-trasport bl-ajru, offrut għall-bejgħ u, jew, mibjugħ bi prezz inklużiv;

"prodott tat-trasport bl-ajru mhux iggruppat" tfisser it-trasport bl-ajru ta' passiġġier bejn żewġ ajruporti, inklużi servizzi anċillari relatati u benefiċċji addizzjonali offruti għall-bejgħ u, jew, mibjugħin bħala parti integrali ta' dak il-prodott;

"prodott tat-trasport bit-tren" tinkludi sew prodotti tat-trasport bit-tren mhux iggruppati sew dawk iggruppati;

"prodott tat-trasport bit-tren iggruppat" tfisser kombinazzjoni rranġata bil-quddiem ta' prodott tat-trasport bit-tren mhux iggruppat flimkien ma' servizzi oħra mhux anċillari għat-trasport bl-ajru, offrut għall-bejgħ jew mibjugħ bi prezz inklużiv;

"prodott tat-trasport bit-tren mhux iggruppat" tfisser it-trasport ta' passiġġier bejn żewġ stazzjonijiet bit-tren, inklużi servizzi anċillari relatati u benefiċċji addizzjonali offruti għall-bejgħ jew mibjugħin bħala parti integrali ta' dak il-prodott;

"riservazzjoni dupliċi" tfisser sitwazzjoni li toriġina meta żewġ riservazzjonijiet jew iktar isiru għall-istess passiġġier meta jkun ċar li l-passiġġier aktarx li ma jkunx jista' juża iktar minn waħda;

"servizz tal-ajru skedat" tfisser serje ta' titjiriet li lkoll ikollhom dawn il-karatteristiċi li ġejjin:

(*a*) isiru minn ajruplani għat-trasport ta' passiġġieri jew ta' passiġġieri u merkanzija u, jew il-valiġġa tal-posta għal rimunerazzjoni, b'dak il-mod li waqt kull titjira jkun hemm disponibbli postijiet biex jinxtraw minn konsumaturi individwali, sew direttament mingħand it-trasportatur bl-ajru jew mingħand l-aġenti awtorizzati tiegħu;

(*b*) ikunu mħaddma b'mod li jservu t-traffiku bejn l-istess żewġ punti jew iktar, kemm -

(i) skont pjan pubblikat ta' ħinijiet; kemm

(ii) b'titjiriet li jkunu daqstant regolari jew frekwenti li jikkostitwixxu serje sistematika rikonoxxibbli;

"sistema ta' riservazzjoni komputerizzata" tfisser sistema komputerizzata li jkun fiha informazzjoni dwar, fost l-oħrajn, dawn l-affarijiet li ġejjin tat-trasportaturi bl-ajru -

(*a*) skedi;

(*b*) disponibbiltà;

(*ċ*) tariffi; u

(*d*) servizzi relatati;

sew bi jew mingħajr faċilitajiet li bihom -

(*a*) jistgħu jsiru r-riservazzjonijiet; jew

(*b*) jistgħu jinħarġu biljetti,

daqstant li x'uħud minn jew dawn is-servizzi kollha jintgħamlu disponibbli għall-abbonati;

"tariffa" tfisser il-ħlas li għandu jsir għal prodotti tat-trasport bl-ajru mhux iggruppati u l-kondizzjonijiet li taħthom ikun japplika dan il-ħlas;

"trasportatur parteċipanti" tfisser trasportatur bl-ajru li jkollu ftehim ma bejjiegħ ta' sistema għad-distribuzzjoni ta' prodotti tat-trasport bl-ajru permezz ta' sistema ta' riservazzjoni komputerizzata. Sakemm trasportatur prinċipali jużа l-faċilitajiet tas-sistema tiegħu nnifsu ta' riservazzjoni komputerizzata li taqa' taħt dan l-Att, dan għandu jitqies bħala trasportatur parteċipanti;

"trasportatur prinċipali" tfisser dak it-trasportatur bl-ajru li direttament jew indirettament, waħdu jew konġuntement ma' oħrajn, ikun proprjetarju jew ikun effettivament jikkontrolla bejjiegħ ta' sistema, u tinkludi lil kull trasportatur bl-ajru li jkun proprjetarju tiegħu jew li jkun effettivament jikkontrolla;

"wiri prinċipali" tfisser il-wiri newtru komprensiv ta' *data* dwar is-servizzi tal-ajru bejn gruppi ta' żewġt ibliet, f'perjodu ta' żmien speċifikat.

Mġieba ta' bejjiegħa ta' sistema.

3. (1) Bejjiegħ ta' sistema għandu jkollu l-abbiltà, f'ismu proprju bħala enti differenti mit-trasportatur prinċipali, li jkollu dittijiet u obbligazzjonijiet ta' kull xorta, li jagħmel kuntratti, fost l-oħrajn, ma' trasportaturi prinċipali, trasportaturi parteċipanti u abbonati, jew li jwettaq xi atti legali oħra u li jħarrek u jiġi mħarrek.

(2) Bejjiegħ ta' sistema għandu, bla ħsara għal kull esiġenza teknika li ma tkunx fil-kontroll ta' dak il-bejjiegħ ta' sistema, jippermetti lil kull trasportatur bl-ajru li jipparteċipa, fuq bażi egwali u mhux diskriminatorja, fil-faċilitajiet ta' distribuzzjoni tiegħu fil-kapaċità disponibbli tas-sistema inkwistjoni.

(3) (*a*) Bejjiegħ ta' sistema ma għandux -

(i) jimponi kondizzjonijiet mhux raġonevoli għal xi kuntratt ma' trasportatur parteċipanti;

(ii) jesiġi li jiġu aċċettati kondizzjonijiet supplimentari li, bix-xorta tagħhom stess jew bil-konswetudni kummerċjali, ma jkollhom ebda konnessjoni mal-parteċipazzjoni fis-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata tiegħu u huwa għandu japplika l-istess kondizzjonijiet għall-istess livell ta' servizz.

(*b*) Bejjiegħ ta' sistema m'għandux jagħmilha kondizzjoni ta' parteċipazzjoni fis-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata tiegħu illi trasportatur parteċipanti ma jistax ikun fl-istess waqt parteċipant f'xi sistema oħra.

(*ċ*) Bejjiegħ parteċipanti jista' jtemm il-kuntratt tiegħu ma' bejjiegħ ta' sistema billi jagħti dak l-avviż, li jista' jiġi stipulat, biex il-kuntratt ikun jista' jiskadi. F'dak il-kas, bejjiegħ ta' sistema ma jkollu ebda jedd li jirkupra xi spejjeż iktar minn dawk direttament relatati mat-terminazzjoni tal-kuntratt:

Iżda ma jista' jiġi stipulat ebda avviż ta' iktar minn sitt xhur, u d-disposizzjonijiet ta' dan il-paragrafu m'għandhomx japplikaw jekk il-kuntratt jiġi terminat qabel l-ewwel sena tal-kuntratt:

Iżda wkoll trasportatur parteċipanti jista' jagħtil avviż itwal minn dak li jiġi stipulat.

(4) Jekk bejjiegħ ta' sistema jiddeċiedi li jagħmel xi titjib mal-faċilitajiet ta' distribuzzjoni provduti jew mat-tagħmir użat fil-provdiment tal-faċilitajiet, huwa għandu jagħti informazzjoni dwar dan it-titjib u joffrih lil kull trasportatur parteċipanti , inkluži trasportaturi prinċipali, bl-istess ħeffa u bl-istess pattijiet u kondizzjonijiet, bla ħsara għal kull esiġenza teknika li ma tkunx fil-kontroll tal-bejjiegħ tas-sistema, u b'dak il-mod li ma jistax ikun hemm differenza fiż-żmien bejn il-bidu u t-tmiem ta' proċess ta' produzzjoni għall-implimentazzjoni ta' kull titjib ġdid bejn it-trasportaturi prinċipali u dawk parteċipanti.

Mġieba ta' trasportaturi prinċipali.

4. (1) (*a*) Trasportatur prinċipali ma jistax jiddiskrimina kontra sistema ta' riservazzjoni komputerizzata li tkun qed tikkompeti billi jirrofta milli jipprovdi lis-sistema l-aħħar imsemmija, meta hekk jintalab u bl-istess ħeffa, l-istess informazzjoni dwar skedi, tariffi u disponibbiltà għar-rigward tas-servizzi tal-ajru tiegħu stess bħalma tkun dik l-informazzjoni li kieku jipprovdi lis-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata tiegħu nnifsu jew billi jirrofta milli jiddistribwixxi l-prodotti tat-trasport bl-ajru li jkollu permezz ta' xi sistema ta' riservazzjoni komputerizzata oħra, jew billi jirrofta milli jaċċetta jew jikkonferma bl-istess ħeffa xi riservazzjoni li ssir permezz ta' sistema ta' riservazzjoni komputerizzata li tkun qed tikkompetilu għal xi wieħed mill-prodotti ta' trasport bl-ajru li jkollu li jkunu distribwiti permess tas-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata tiegħu nnifsu. It-trasportatur prinċipali jkun obbligat li jaċċetta u jikkonferma biss dawk il-prenotazzjonijiet li jkunu skont it-tariffi u

l-kondizzjonijiet tiegħu.

(*b*) It-trasportatur prinċipali ma jkun obbligat iħallas ebda spejjeż f'dan ir-rigward ħlief dawk konnessi mar-riproduzzjoni tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta u għal prenotazzjonijiet li jiġu aċċettati. Id-dritt għall-prenotazzjoni li jitħallas għal sistema ta' riservazzjoni komputerizzata għal prenotazzjoni aċċettata magħmula skont ma hemm f'dan l-artikolu m'għandux jeċċedi d-dritt imħallas bl-istess sistema ta' riservazzjoni komputerizzata lil trasportaturi parteċipanti għal xi transazzjoni ekwivalenti.

(*ċ*) It-trasportatur prinċipali għandu jkollu jedd jeffettwa kontrolli biex jiżgura li d-disposizzjonijiet tal-artikolu 7(1) jkunu qegħdin jiġu segwiti mis-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata.

(2) Id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw dwar xi sistema ta' riservazzjoni komputerizzata li tkun instabet, mill-Bord, li tkun kisbet informazzjoni b'mezzi mhux awtorizzati.

Mġieba ta' trasportaturi parteċipanti.

5. (1) (*a*) Trasportaturi parteċipanti u provdituri oħra ta' prodotti tat-trasport bl-ajru għandhom jiżguraw li kull *data* li huma jippreżentaw lil xi sistema ta' riservazzjoni komputerizzata ikunu preċiżi, li ma jqarrqux, trasparenti u xejn inqas li jiftehmu minn dawk ippreżentati lil xi sistema ta' riservazzjoni komputerizzata oħra. Dawk id-*data* għandhom ikunu tali li bejjiegħ ta' sistema jkun kapaċi jikkonforma ruħu mal-ħtiġiet tal-kriterji skont il-klassifikazzjoni stipulata fl-Ewwel Skeda.

(*b*) L-intermedjarji m'għandhomx jimmanipulaw *data* li tkun ġiet ippreżentata lilhom b'mod li jwassal għal informazzjoni xejn eżatta, qarrieqa jew diskriminatorja.

(*ċ*) Id-disposizzjonijiet tal-paragrafi (*a*) u (*b*) għandhom ikunu, *mutatis mutandis,* japplikaw ukoll għal servizzi bit-tren dwar *data* li jiġu pprovduti biex jiddaħħlu fil-wiri prinċipali.

(2) (*a*) Bejjiegħ ta' sistema m'għandux jimmanipula l-materjal imsemmi fis-subartikolu (1) b'xi mod li jwassal għall-għoti ta' informazzjoni xejn eżatta, qarrieqa jew diskriminatorja.

(*b*) Bejjiegħ ta' sistema għandu inserixxi u jipproċessa *data* pprovduta mit-trasportaturi parteċipanti kollha bl-istess attenzjoni u ħeffa, bla ħsara biss għall-esiġenzi tal-metodu ta' inserzjoni li jintgħażel mit-trasportaturi parteċipanti individwali u ta' kull format li normalment jintuża minn dak il-bejjiegħ.

Dħul u distribuzzjoni.

6. (1) Il-faċilitajiet ta' inseriment u, jew, ipproċessar provduti minn bejjiegħ ta' sistema għandhom jiġu offruti lil kull trasportatur sew prinċipali sew parteċipanti mingħajr ebda diskriminazzjoni. Meta jkun hemm disponibbli *standards* tal-industrija tat-trasport bl-ajru li jkunu ġeneralment aċċettati, il-bejjiegħ ta' sistema għandu joffri faċilitajiet li jkunu kompatibbli magħhom.

(2) Bejjiegħ ta' sistema m'għandux jirriserva xi inseriment

speċifiku u, jew, ipproċessar jew xi faċilità ta' distribuzzjoni oħra għal xi wieħed jew iktar mit-trasportaturi prinċipali tiegħu.

(3) Bejjiegħ ta' sistema għandu jiżgura li l-faċilitajiet ta' distribuzzjoni tiegħu jkunu mifrudin, b'mod ċar u verifikabbli, mill-faċilitajiet privati li trasportatur ikollu ta' inventarju, tmexxija u tqegħid fis-suq. Il-firda tista' ssir sew permezz ta' *software* sew fiżikament b'dak il-mod li kull konnessjoni bejn il-faċilitajiet ta' distribuzzjoni u l-faċilitajiet privati tista' biss tinkiseb permezz ta' *interface* ta' applikazzjoni-għal-applikazzjoni. Irrispettivament mill-metodu tal-firda li jiġi adottat, *interface* bħal dak għandu jkun disponibbli għal kull trasportatur prinċipali u parteċipanti fuq bażi mhux diskriminatorja u għandu jipprovdi egwaljanza ta' trattament dwar kull proċedura, protokoll, *input* u *output.* Meta jkun rilevanti u jkunu disponibbli *standards* tal-industrija tat-trasport bl-ajru li jkunu ġeneralment aċċettat, il-bejjiegħa ta' sistema għandhom joffru *interfaces* li jkunu kompatibbli magħhom.

(4) Bejjiegħ ta' sistema għandu jiżgura li terzi li jkunu qed joffru xi servizz ta' sistema ta' riservazzjoni komputerizzata għalkollox jew f'parti minnu f'ismu għandhom jikkonformaw mad-disposizzjonijiet rilevanti ta' dan l-Att.

Wiri ta' sistema ta' riservazzjoni komputerizzata.

7. (1) (*a*)Kull wiri li jiġi ġġenerat minn sistema ta' riservazzjoni komputerizzata għandu jkun ċar u mhux diskriminatorju.

(*b*)Bejjiegħ ta' sistema m'għandux bil-ħsieb jew b'negligenza juri informazzjoni xejn eżatta jew qarrieqa fis-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata tiegħu.

(2) (*a*)Bejjiegħ ta' sistema għandu jipprovdi wiri prinċipali wieħed jew iktar għal kull transazzjoni individwali permezz tas-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata u għandu jinkludi fih jew fihom id-*data* pprovduti mit-trasportaturi parteċipanti dwar l-iskedi tal-ajru, tipi ta' tariffi u disponibilità ta' postijiet b'mod ċar u komprensiv u mingħajr ebda diskriminazzjoni jew xaqlib lejn xi naħa, partikolarment dwar l-ordni li bih tiġi ppreżentata l-informazzjoni.

(*b*) Konsumatur ikollu jedd, fuq talba li jagħmel, għal wiri prinċipali limitat jew għal servizzi skedati jew dawk mhux skedati biss.

(*ċ*) Ma għandha tiddaħħal ebda diskriminazzjoni bażata fuq ajruporti li jaqdu lill-istess belt fil-kompożizzjoni u l-għażla ta' titjiriet għal xi bliet f'par li għandu jiġi inkluż f'wiri prinċipali.

(*d*) Il-klassifikazzjoni ta' għażliet fit-titjiriet f'wiri prinċipali għandha tkun skont ma hemm stipulat fl-Ewwek Skeda.

(*e*) Il-kriterji li għandhom jintużaw għall-klassifikazzjoni m'għandhomx jiġu bbażati fuq xi fattur direttament jew indirettament relatatmal-identità tat-trasportatur u għandhom jiġu applikati fuq bażi mhux diskriminatorja għat-trasportaturi

parteċipanti kollha.

(3) Meta bejjiegħ ta' sistema jipprovdi informazzjoni dwar it-tariffi, il-wiri għandu jkun wieħed newtrali u mhux diskriminatorju u għandu jkun fih mill-inqas it-tariffi pprovduti għat-titjiriet kollha ta' trasportaturi parteċipanti murija fil-wiri prinċipali. Is-sors ta' dik l-informazzjoni għandha tkun aċċettabbli sew għat-trasportatur parteċipanti sew għall-bejjiegħ ta' sistema involut.

(4) L-informazzjoni fuq prodotti iggruppati li jkunu jirrigwardaw, fost l-oħrajn, l-organizzatur tal-mawra, id-disponibbiltà u l-prezzijiet, m'għandhiex tidher fil-wiri prinċipali.

(5) Sistema ta' riservazzjoni komputerizzata m'għandhiex titqies li tkun qed tikser id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att sakemm biss din tibdel xi wiri biex jitħarsu xi talba jew talbiet speċifiċi ta' konsumatur.

Disponibbiltà ta' informazzjoni.

8. (1) Dawn id-disposizzjonijiet li ġejjin għandhom jirregolaw id-disponibbiltà ta' informazzjoni, statistika jew ta' xort'oħra, minn bejjiegħ ta' sistema mis-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata tiegħu:

(*a*) informazzjoni li tirrigwarda prenotazzjnijiet individwali identifikabbli għandha tiġi pprovduta fuq bażi egwali u dan biss lit-trasportatur jew trasportaturi bl-ajru li jkunu qegħdin jipparteċipaw fis-servizz kopert u lill-abbonati involuti fil-prenotazzjoni. Informazzjoni taħt il-kontroll tas-sistema tal-bejjiegħ ta' sistema li tkun tirrigwarda prenotazzjonijiet individwali identifikabbli għandha tiġi arkivjata *off-line* fi żmien tnejn u sebgħin siegħa mit-tlestija tal-aħħar element fil-prenotazzjoni individwali u għandha tinqered fi żmien tliet snin. Id-dħul għal dawk id-*data* għandu, mingħajr preġudizzju għal kull poter li għandha l-pulizija jew xi awtorità oħra f'konnessjoni ma' investigazzjonijiet kriminali jew is-sigurtà nazzjonali, jkun permess biss għal raġunijiet li għandhom x'jaqsmu ma' tilwimiet li jirrigwardaw il-ħruġ ta' kontijiet;

(*b*) kull *data* dwar it-tqegħid fis-suq, prenotazzjonijiet u bejgħ għandhom biss ikunu disponibbli sakemm -

(i) dawk id-*data* jiġu offruti bl-istess ħeffa u fuq bażi mhux diskriminatorja lit-trasportaturi parteċipanti kollha, inklużi trasportaturi prinċipali;

(ii) dawk id-*data* jistgħu u, fuq talba, għandhom ikopru lil kull trasportatur parteċipanti u, jew abbonat, iżda m'għandhom jinkludu la xi identifikazzjoni, diretta jew indiretta, ta' xi passiġġier jew xi utent korporat, u lanqas xi informazzjoni personali dwarhom;

(iii) kull talba għal *data* bħal dawk għandha tiġi ttrattata bl-istess attenzjoni u ħeffa bla ħsara għall-metodu ta' trasmissjoni magħżul mit-

trasportatur individwali;

(iv) l-informazzjoni ssir disponibbli hekk kif din tintalab lit-trasportaturi parteċipanti u lill-abbonati sew kollha kemm huma sew kif magħżulin dwar is-suq fejn ikunu qegħdin joperaw;

(v) grupp ta' linji tal-ajru u, jew abbonati jkollhom jedd jixtru *data* għal ipproċessar komuni.

(2) Bejjiegħ ta' sistema m'għandux jagħmel informazzjoni personali dwar xi passiġġier disponibbli lil xi oħrajn li ma jkunux involuti fit-transazzjoni mingħajr il-kunsens tal-passiġġier.

(3) Bejjiegħ ta' sistema għandu jiżgura li d-disposizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2) jitħarsu, sew b'mezzi tekniċi u, jew b'salvagwardji adatti, b'dak il-mod li l-informazzjoni pprovduta minn jew magħmula għat-trasportaturi bl-ajru m'għandu b'ebda mod ikun hemm dħul għaliha minn xi wieħed jew iktar mit-trasportaturi bl-ajru ħlief kif permess b'dan l-Att.

Trasportaturi prinċipali u pajjiżi li mhux Malta.

9. (1) L-obbligazzjonijiet ta' bejjiegħ ta' sistema taħt l-artikoli 3, 5, 6, 7 u 8 m'għandhomx japplikaw dwar xi trasportatur prinċipali ta' xi pajjiż li mhux Malta sal-limitu li s-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata barra t-territorju ta' Malta ma jkunx joffri lil trasportaturi bl-ajru Maltin trattament ekwivalenti għal dak provdut taħt dan l-Att.

(2) L-obbligazzjonijiet ta' trasportaturi prinċipali jew parteċipanti taħt l-artikoli 4, 5 u 10 m'għandhomx japplikaw dwar xi sistema ta' riservazzjoni komputerizzata kontrollata minn trasportatur bl-ajru ta' xi pajjiż wieħed jew iktar li mhux Malta sal-limitu li, barra mit-territorju ta' Malta, it-trasportatur prinċipali jew parteċipanti ma jingħatax trattament ekwivalenti għal dak provdut taħt dan l-Att.

Ebda kummissjoni, inċentiv jew disinċentiv.

10. (1) Trasportatur prinċipali m'għandux, direttament jew indirettament, jgħaqqad l-użu ta' xi sistema ta' riservazzjoni komputerizzata speċifika minn abbonat billi jirċievi xi kummissjoni jew xi inċentiv jew disinċentiv ieħor għall-bejgħ ta' prodotti tat-trasport bl-ajru disponibbli fuq it-titjiriet tiegħu.

(2) Trasportatur prinċipali m'għandux, direttament jew indirettament, jeħtieġ l-użu ta' xi sistema ta' riservazzjoni komputerizzata speċifika minn abbonat għall-bejgħ jew il-ħruġ ta' biljetti għal xi prodotti tat-trasport bl-ajru li jkunu direttament jew indirettament provduti minn dak it-trasportatur prinċipali.

(3) Trasportatur bl-ajru m'għandux, meta jkun qed jawtorizza lil xi aġent tal-ivvjaġġar biex ibiegħ u joħroġ il-biljetti għall-prodotti tat-trasport bl-ajru tat-trasportatur bl-ajru, jimponi xi kondizzjoni, fuq l-aġent tal-ivvjaġġar, li tkun tmur kontra d-disposizzjonijiet tas-subartikoli (1) jew (2).

Distribuzzjoni ta' faċilitajiet.

11. (1) Bejjiegħ ta' sistema għandu jagħmel kull faċilità ta' distribuzzjoni ta' sistema ta' riservazzjoni komputerizzata disponibbli għal kull abbonat fuq bażi mhux diskriminatorja.

(2) Bejjiegħ ta' sistema la għandu jeħtieġ li xi abbonat jiffirma kuntratt eskluživ, u lanqas direttament jew indirettament jipprevjeni lil xi abbonat milli jabbona fi, jew milli juża, xi sistema jew sistemi oħra.

(3) Tkattir u titjib fis-servizz li jiġi offrut lil xi abbonat wieħed għandhom jiġu offruti mill-bejjiegħ ta' sistema lill-abbonati kollha fuq bażi mhux diskriminatorja.

(4) (*a*) Bejjiegħ ta' sistema m'għandux iżid kondizzjonijiet irraġonevoli ma' xi kuntratt ta' abbonament li jkun jippermetti l-użu tas-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata u, b'mod partikolari, abbonat jista' jtemm il-kuntratt tiegħu ma' bejjiegħ ta' sistema billi jagħti dak l-avviż, hekk kif jista' jiġi stipulat, biex il-kuntratt jiskadi. F'dak il-każ, bejjiegħ ta' sistema ma jkollux jedd jirkupra iktar mill-ispejjeż direttament relatati mat-terminazzjoni tal-kuntratt:

Iżda ma jista jiġi stipulat ebda avviż ta' aktar minn tliet xhur, u d-disposizzjonijiet ta' dan il-paragrafu m'għandhomx japplikaw jekk il-kuntratt jiġi terminat qabel l-ewwel sena tal-kuntratt:

Iżda wkoll abbonat jista' jagħti avviż itwal minn dak stipulat.

(*b*) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikolu (2), il-provvista ta' tagħmir tekniku mill-bejjiegħ ta' sistema m'għandhiex tkun suġġetta għal xi waħda mill-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu (a).

(5) Bejjiegħ ta' sistema għandu, f'kull kuntratt ta' abbonat, jipprovdi dwar -

(*a*) il-wiri prinċipali, b'konformitàmal-artikolu 7, li jsir dħul għalih għal kull transazzjoni individwali, ħlief meta konsumatur ikun qed jitlob informazzjoni għal trasportatur bl-ajru wieħed biss jew fejn il-konsumatur jitlob informazzjoni biss għal prodotti tat-trasport bl-ajru iggruppat; u

(*b*) li l-abbonat ma jimmanipulax materjal fornit b'xi sistema ta' riservazzjoni komputerizzata b'mod li jwassal għal preżentazzjoni lill-konsumaturi ta' informazzjoni xejn eżatta, qarrieqa jew diskriminatorja.

(6) Bejjiegħ ta' sistema ma jistax jimponi obbligazzjoni fuq abbonat ħlief offerta ta' tagħmir tekniku jew *software*, iżda jista' jeħtieġ li t-tagħmir u s-*software* li jintużaw għandhom ikunu kompatibbli mas-sistema tiegħu nnifsu.

Obbligazzjonijiet tal-abbonati u drittijiet tal-konsumaturi.

12. (1) (*a*) Fil-każ ta' informazzjoni pprovduta minn sistema ta' riservazzjoni komputerizzata, abbonat għandu juża wiri newtrali skont ma hemm fl-artikolu 7(2)(*a*) u (*b*) kemm-il darba ma jkunx meħtieġ xi wiri ieħor minn konsumatur.

(*b*) Ebda abbonat m'għandu jimmanipula informazzjoni

pprovduta minn sistema ta' riservazzjoni komputerizzata b'mod li jwassal għal preżentazzjoni lil xi konsumatur ta' dik l-informazzjoni b'mod xejn eżatt, qarrieqi jew diskriminatorju.

(*ċ*) Abbonat għandu jagħmel riservazzjonijiet u joħroġ biljetti skont l-informazzjoni li tinsab fis-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata li tintuża, jew kif ikun awtorizzat mit-trasportatur inkwistjoni.

(*d*) Abbonat għandu jgħarraf lil kull konsumatur dwar kull tibdil tul ir-rotta ta' tagħmir, l-għadd ta' waqfiet skedati tul ir-rotta, l-identità tat-trasportatur bl-ajru li attwalment ikun qed jopera t-titjira, u b'kull tibdila ta' ajruport meħtieġa f'xi itinerarju provdut, daqstant li dik l-informazzjoni tkun preżenti fis-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata. L-abbonat għandu jgħarraf lill-konsumatur bl-isem u l-indirizz tal-bejjiegħ ta' sistema, l-għanijiet tal-ipproċessar, għal kemm żmien iddum iż-żamma ta' *data* individwali u l-mezzi disponibbli għall-konsumatur biex jeserċita d-drittijiet ta' dħul tiegħu.

(*e*) Konsumatur ikollu jedd f'kull waqt li jikseb *print-out* tal-wiri tas-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata jew li jingħata dħul fil-wiri ta' sistema ta' riservazzjoni komputerizzata parallela li tkun tirrifletti x-xbieha li tkun qegħda tintwera lill-abbonat.

(*f*) Persuna jkollha jedd li jkollha dħul effettiv, mingħajr ebda ħlas, għad-*data* tiegħu innifsu kemm jekk id-*data* tkun maħżuna mis-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata kemm jekk mill-abbonat.

(2) Abbonat għandu jużu l-faċilitajiet ta' distribuzzjoni ta' sistema ta' riservazzjoni komputerizzata skont it-Tieni Skeda.

Kriterji dwar kif jintalbu d-drittijiet lit-trasportaturi parteċipanti.

13. (1) Kull dritt li jintalab jitħallas minn trasportatur parteċipanti minn bejjiegħ ta' sistema għandu jkun wieħed mhux diskriminatorju, raġonevolment strutturat u raġonevolment relatatmal-ispiża tas-servizz provdut u wżat, u għandu, b'mod partikolari, jkun l-istess għall-istess livell ta' servizz.

(2) Il-ħruġ ta' kontijiet għas-servizzi ta' sistema ta' riservazzjoni komputerizzata għandhom ikunu suffiċjentement dettaljati sabiex it-trasportaturi parteċipanti jkunu jistgħu jaraw sewsew liema servizzi jkunu ġew użati u d-drittijiet relatati magħhom; bħala minimu, il-kontijiet għal drittijiet dwar il-prenotazzjonijiet għandhom jinkludu din l-informazzjoni li ġejja għal kull segment:

(i) tip ta' prenotazzjoni ta' sistema ta' riservazzjoni komputerizzata;

(ii) isem-il passiġġier;

(iii) pajjiż;

(iv) kodiċi ta' identifikazzjoni tal-aġenzija IATA/ARC;

(v) kodiċi tal-belt;

(vi) bliet f'par tas-segment;

(vii) data tal-prenotazzjoni (data tat-transazzjoni);

(viii) data tat-titjira;

(ix) numru tat-titjira;

(x) kodiċi ta' status (status tal-prenotazzjoni);

(xi) tip ta' servizz (klassi ta' servizz);

(xii) min isib post għar-reġistrazzjoni ta' isem-il passiġġier (PNR); u

(xiii) indikatur tal-prenotazzjoni/tħassir.

(3) L-informazzjoni dwar il-ħruġ ta' kontijiet għandha tiġi offruta b'mezz manjetiku jew ta' xort'oħra li normalment tintuża fis-servizzi pprovduti. Id-dritt li għandu jitħallas għall-informazzjoni dwar il-ħruġ ta' kontijiet pprovduta fil-formola magħżula mit-trasportatur m'għandhiex tkun teċċedi l-ispiża tal-mezz innifsu flimkienmal-ispejjeż għat-trasport tiegħu. Trasportatur bl-ajru parteċipanti għandu jiġi offrut il-faċilità li jiġi infurmat meta ssir xi prenotazzjoni hew transazzjoni li dwarha jistaġ jintalab xi ħlas għal prenotazzjni. Meta trasportatur jagħżel li jiġi hekk informat, huwa għandu jiġi offrut l-għażla li ma jippermettix xi prenotazzjoni jew transazzjoni bħal dawk, kemm-il darba din l-aħħar waħda ma tkunx diġà ġiet aċċettata. Fil-każ ta' nuqqas ta' permess bħal dak, it-trasportatur m'għandu jintalab ebda ħlas għal dik il-prenotazzjoni jew transazzjoni.

(4) Kull dritt għall-kiri ta' tagħmir, renta jew xi servizz ieħor mitlub mingħand abbonat minn bejjiegħ ta' sistema għandu jkun mhux diskriminatorju, raġonevolment strutturat u raġonevolment relatatmal-ispiża tas-servizz provdut u wżat, u għandu, partikolarment, ikun l-istess għal-listess livell ta' servizz. Benefiċċji għall-produttività mogħtija lill-abbonati minn xi bejjiegħ ta' sistema fl-għamla ta' skont fuq il-ħlasijiet ta' kiri jew ħlasijiet ta' kummissjoni għandhom jitqiesu bħala spejjeż ta' distribuzzjoni ta' bejjiegħ ta' sistema u għandhom ikunu msejsa fuq segmenti kif jidhru fil-biljetti. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 5 tat-Tieni Skeda, meta l-bejjiegħ ta' sistema ma jkunx jaf jekk xi biljett ikunx ħareġ jew le, allura dak il-bejjiegħ ta' sistema jkollu jedd li jserraħ fuq in-notifikazzjoni tan-numru tal-biljett mingħand l-abbonat. Il-ħruġ ta' kontijiet għas-servizzi ta' sistema ta' riservazzjoni komputerizzata għandu jkun dettaljat biżżejjed sabiex l-abbonati jkunu jistgħu jaraw sewsew liema servizzi jkunu intużaw u liema drittijet ikunu intalbu għalihom.

(5) Bejjiegħ ta' sistema għandu, meta ssirlu talba, jipprovdi partijiet li jkollhom interess, inklużi konsumaturi, bid-dettalji ta' proċeduri korrenti, drittijiet u faċilitajiet ta' sistemi, inklużi *interfaces*, editjar u l-kriterji ta' wiri wżati. L-ipproċessar ta' *data* individwali għandu jkun bla ebda ħlas għal konsumaturi li li għalihom tkun tirreferi dik l-informazzjoni. Dan, madankollu, ma jeħtieġ lil ebda bejjiegħ ta' sistema li jiżvela xi informazzjoni dwar proprjetà bħalma hu s-*software*.

(6) Kull tibdil fil-livelli tad-drittijiet, kondizzjonijiet jew faċilitajiet offruti u l-bażi għal dan għandu jitwassal lit-trasportaturi parteċipanti u lill-abbonati fuq bażi mhux

diskriminatorja.

Użu ta' sistema ta' riservazzjoni komputerizzata minn trasportaturi fl-uffiċċju tagħhom stess, eċċ.

14. (1) Id-disposizzjonijiet tal-artikolu 7, l-artikolu 11(5) u tal-Iskedi m'għandhomx japplikaw għal sistema ta' riservazzjoni komputerizzata li tintuża minn trasportatur bl-ajru jew minn grupp ta' trasportaturi bl-ajru:

(*a*) fl-uffiċċju jew uffiċċji w uffiċċji tal-bejgħ tagħhom li jkunu identifikati ċar bħala tali; jew

(*b*) biex jipprovdu informazzjoni u, jew faċilitajiet ta' distribuzzjoni aċċessibbli permezz ta' *network* ta' telekomunikazzjonijiet pubbliku, li jidentifikaw b'mod ċar u kontinwu lill-provditur jew provdituri tal-informazzjoni bħala tali.

(2) Meta prenotazzjoni ssir direttament minn trasportatur, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet tal-artikolu 12(1)(*d*) u (*f*).

Verifika ta' konformità teknika ta' sistema ta' riservazzjoni komputerizzata.

15. (1) Bejjiegħ ta' sistema għandu jiżgura li s-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata tiegħu tkun konformi mal-ħtiġiet tekniċi elenkati fl-artikoli 6 u 8, u li din il-konformità tkun sorveljata minn awditur indipendenti fuq bażi ta' sena kalendarja. Ghal dak l-għan, l-awditur għandu jingħata dħul f'kull waqt għal kull programm, proċedura, operazzjoni u salvagwardja li jintużaw fil-*computers* jew sistemi ta' *computer* li biha l-bejjiegħ ta' sistema jipprovdi l-faċilitajiet ta' distribuzzjoni tiegħu. Kull bejjiegħ ta' sistema għandu jissottometti r-rapport tal-awditur tiegħu dwar dak li jkun ispezzjona u r-riżultanzi li kellu lid-Diretur fi żmien erba' xhur minn tmiem is-sena kalendarja inkwistjoni.

(2) Bejjiegħ ta' sistema għandu jgħarraf lil trasportaturi parteċipanti u lid-Direttur bl-identità tal-awditur mill-inqas tliet xhur qabel il-ħatra tiegħu u mill-inqas tliet xhur qabel kull ħatra mill-ġdid ta' kull sena. Jekk, fi żmien xahar mill-avviż, xi wieħed mit-trasportaturi parteċipanti joġġezjona għall-abbiltà ta' dak l-awditur li jwettaq il-ħidmiet kif ikun meħtieġ li jagħmel taħt dan l-artikolu, id-Direttur għandu, fi żmien xahrejn oħra ulterjuri, u wara li jikkonsulta lill-awditur, lill-bejjiegħ ta' sistema u lil kull parti oħra li tivvanta interess leġittimu, jiddeċiedi jekk l-awditur għandux jiġi sostitwit jew le.

Applikabbiltà għal prodotti tat-trasport bit-tren.

16. (1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (2) sa (5), id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att għandhom japplikaw meta bejjiegħ ta' sistema jiddeċiedi li għandu jinkludi servizzi bit-tren fil-wiri prinċipali tas-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata.

(2) Meta bejjiegħ ta' sistema jiddeċiedi li jinkludi prodotti bit-tren fil-wiri prinċipali tas-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata tiegħu, huwa jista' jagħżel li jinkludi biss ċerti kategoriji definiti sew ta' servizzi bit-tren, filwaqt li jirrispetta l-prinċipji elenkati fl-artiklu 3(2).

(3) Operatur tat-trasport bit-tren jitqies li jkun trasportatur parteċipanti jew prinċipali, kif adatt, għall-finijiet ta' dan l-Att, fil-qies li jkollu ftehim ma' bejjiegħ ta' sistema għad-distribuzzjoni tal-prodotti tiegħu permezz tal-wiri prinċipali ta' sistema ta'

riservazzjoni komputerizzata jew meta s-sistema ta' riservazzjoni tiegħu nnifsu tkun sistema ta' riservazzjoni komputerizzata kif imfisser fl-artikolu 2. Bla ħsara għas-subartikolu (4), dawk il-prodotti għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħalma huma l-prodotti tat-trasport bl-ajru u għandhom jiġu inkorporati fil-wiri prinċipali skont il-kriterji stipulati fl-Ewwel Skeda.

(4) (*a*) Meta jkunu qegħdin jiġu applikati r-regoli stipulati fil-paragrafi 1 u 2 tal-Ewwel Skeda għal servizzi bit-tren, il-bejjiegħ ta' sistema għandu jaġġusta l-prinċipji ta' klassifikazzjoni għall-wiri prinċipali sabiex jittieħed qies kif dovut tal-bżonnijiet tal-konsumaturi li jkunu mgħarrfa b'mod adegwat dwar servizzi bit-tren li jkunu jirrappreżentaw alternattiva kompetitiva għas-servizzi bl-ajru. B'mod partikolari, bejjiegħ ta' sistema jista' jikklassifika is-servizzi bit-tren ma' għadd limitat ta' waqfiet qosra ma' servizzi bl-ajru diretti u ta' bla waqfien.

(*b*) Bejjiegħ ta' sistema għandu jiddefinixxi kriterji ċari għall-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu għal servizzi bit-tren. Dawk il-kriterji għandhom ikopru il-ħin tal-vjaġġ traskors u jkunu jirriflettu l-ħtieġa li jiġi evitat *screen padding* eċċessiv. Dawk il-kriterji għandhom jingħataw lid-Direttur mill-anqas xahrejn qabel ma jibdew jiġu applikati.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, kull riferenza għal "titjiriet" f'dan l-Att għandha titqies bħala li tinkludi riferenzi għal "servizzi bit-tren" u riferenzi għal "prodotti tat-trasport bl-ajru" għandha titqies li tinkludi riferenzi għal "prodotti bit-tren".

Projbizzjoni ta' ċhid għad-drittijiet.

17. Il-benefiċjarji ta' drittijiet li joriġinaw taħt id-disposizzjonijiet tal-artikoli 3(4), 6, 8 u 15 ma jistgħux jiċħdu għal dawk id-drittijiet permezz ta' xi kuntratt jew ta' xi mezz ieħor.

Proċeduri quddiem il-Bord.

18. (1) Id-Direttur għandu, filwaqt li jaġixxi jew fuq inizjattiva tiegħu nnifsu jew meta jasallu xi lment, jibda proċeduri quddiem il-Bord biex itemm kull kontravvenzjoni tad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) L-ilmenti jistgħu jsiru minn persuni kemm naturali kemm legali li jvantaw interess leġittimu.

Bord għal Sistema ta' Riservazzjoni Komputerizzata.

19. (1) Għandu jitwaqqaf Bord għal Sistema ta' Riservazzjoni Komputerizzata, li jkun magħmul minn avukat b'mhux anqas minn tnax-il sena esperjenza, li jkun president, flimkien ma' żewġ assessuri tekniċi.

(2) Il-president u l-assessuri tekniċi tal-Bord għandhom jinħatru mill-Prim Ministru minn sena għal sena:

Iżda l-Prim Ministru jista' jġedded kull ħatra minn sena għal sena u jista' jordna, kulmeta jagħmel xi ħatra ġdida, li l-president jew assessur li jkun qed itemm il-kariga jibqa' joqgħod fuq il-Bord għar-rigward ta' kull kwistjoni li jkun diġà beda jittratta qabel it-terminazzjoni tal-kariga tiegħu sakemm dik il-kwistjoni tiġi eżawrita.

(3) Il-Prim Ministru jista' wkoll jagħmel kull ħatra neċessarja għall-fini li jissurroga lill-president jew lil xi assessur tal-Bord fil-

każ li ma jkunx kapaċi, għal xi raġuni, li jwettaq il-funzjoniiet tiegħu f'xi każ jew każijiet partikolari.

(4) Il-president jew xi assessur tal-Bord ma jkunx kompetenti li jisma jew jittratta xi kwistjoni li fiha huwa jkollu xi interess dirett jew indirett.

(5) L-assessuri tekniċi tal-Bord għandhom, qabel ma jassumu l-kariga tagħhom, jieħdu ġurament quddiem l-Avukat {enerali li jkun jiddikjara li jkunu se jeżaminaw u jiddeċiedu kull kwistjoni mibgħuta lilhom taħt id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att b'ekwità u imparzjalità.

(6) Il-president tal-Bord ikollu, bil-għan li jiġbor il-provi u li jistabbilixxi l-fatti li jkollhom x'jaqsmu ma' xi kwistjoni li tinsab quddiem il-Bord, dawk is-setgħat kollha li huma bil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili vestiti fil-Qorti Ċivili, Prim'Awla, għal xi kwistjoni bħal dik li jkollu quddiemu.

(7) Bla ħsara għal kull regolament magħmul taħt l-artikolu 21, il-Bord għandu jirregola l-proċedura tiegħu nnifsu.

(8) Il-Prim Ministru għandu jaħtar uffiċjal pubbliku biex jagħmilha ta' segretarju tal-Bord.

Reviżjoni ta' deċiżjonijiet.

20. (1) Deċiżjoni tal-Bord tkun waħda finali u vinkolanti.

(2) Minkejja d-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1), il-Bord jista', meta jinġieb għall-attenzjoni tiegħu xi fatt ġdid, jirrevedi deċiżjoni mogħtija minnu:

Iżda -

(*a*) ir-rikors għar-reviżjoni għandu jiġi ppreżentat bil-miktub quddiem il-Bord fi żmien għoxrin jum tax-xogħol mid-data meta d-deċiżjoni titwassal lill-impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi; u

(*b*) reviżjoni tad-deċiżjoni m'għandha f'ebda każ iddaħħal lill-Bord f'xi responsabbiltà għal xi danni li setgħu ġew sofferti minħabba fl-ewwel deċiżjoni.

Setgħa ta' għemil ta' regolamenti.

21. Il-Ministru jista' , minn żmien għal żmien, jagħmel u, meta jkun hekk għamel, jibdel jew jirrevoka regolamenti ġeneralment sabiex jagħti seħħ lil xi waħda mid-disposizzjonijiet ta' dn l-Att u partikolarment sabiex jipprovdi dwar il-proċedura quddiem il-Bord, ir-responsabbiltà ta' xi waħda mill-partijiet għar-rigward tal-ispejjeż minfuqa dwar dik il-proċedura u sabiex jippreskrivi kull ħaġa li għandha tiġi preskritta taħt dan l-Att.

Għoti ta' informazzjoni lill-Bord.

22. (1) Fit-twettiq tad-dmirijiet lilu mogħtija b'dan l-Att, il-Bord jista' jikseb kull informazzjoni neċessarja minn impriżi u minn kull assoċjazzjoni ta' impriżi.

(2) Il-Bord jista' jistabbilixxi skadenza ta' mhux inqas minn xahar għat-twassil tal-informazzjoni mitluba.

(3) Fit-talba tiegħu l-Bord għandu jiddikjara xi tkun il-bażi legali u l-għan tat-talba kif ukoll il-penali, li jistgħu jiġu imposti skont l-artikolu 23(1), għall-provvista ta' informazzjoni mhux korretta.

(4) Is-sidien tal-impriżi jew ir-rappreżentanti tagħhom u, fil-każ ta' persuna legali jew ta' kumpanniji, ditti jew assoċjazzjonijiet li ma jkollhomx personalità ġuridika, il-persuna awtorizzata li tirrappreżenthom bil-liġi jew bir-regoli tagħhom, għandha tkun dovuta tissupplixxi l-informazzjoni meħtieġa.

(5) Impriżi u assoċjazzjonijiet ta' impriżi għandhom jissottomettu ruħhom għal investigazzjonijiet li jiġu ordnati b'deċiżjoni tal-Bord. Id-deċiżjoni għandha tispeċifika l-mertu u l-fini tal-investigazzjoni, tistabbilixxi d-data meta jkollha tibda u tindika l-penali li jistgħu jiġu imposti skont l-artikolu 23(1).

Penali amministrattivi. *Emendat: A.L. 426 tal-2007.*

23. (1) Il-Bord jista' jimponi penali dixxiplinarji, fuq impriżi jew assoċjazzjonijiet ta' impriżi, ta' mhux inqas minn disa' mija u wieħed u tletin euro u ħamsa u sebgħin ċenteżmu (931.75) iżda mhux iktar minn sitta u erbgħin elf u ħames mija u sebgħa u tmenin euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (46,587.47) meta l-impriżi jew assoċjazzjonijiet ta' impriżi, sew bil-ħsieb sew b'negliġenza -

(*a*) jissupplixxu informazzjoni mhux korretta b'risposta għal talba magħmula skont ma hemm fl-artikolu 22, jew ma jissupplixxu ebda informazzjoni fiż-żmien stabbilit; jew

(*b*) jipproduċu kotba jew *records* oħra tan-negozju f'għamla mhux kompleta waqt l-investigazzjonijiet, jew jirroftaw milli joqogħdu għal investigazzjoni skont ma hemm fl-artikolu 22(5).

(2) Il-Bord jista' jimponi penali dixxiplinarji fuq bejjiegħ ta' sistema, trasportaturi prinċipali, trasportaturi parteċipanti u, jew abbonati għal kontravvenzjonijiet tad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att sa massimu ta' għaxra fil-mija mid-dħul annwali għal dik l-attività rilevanti tal-impriża inkwistjoni. Meta jkun qed jiġi stabbilit x'ikun l-ammont tal-piena, għandha titqies sew il-gravità sew id-dewmien tal-kontravvenzjoni.

(3) Deċiżjonijiet li jimponu penali dixxiplinarji, skont ma hemm fid-disposizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2), ma jkunux ta' xorta penali, u kull penali bħal dik għandha tkun tista' tiġi rkuprata bħala dejn ċivili mid-Direttur b'azzjoni quddiem il-qorti ta' ġurisdizzjoni ċivili kompetenti.

(4) It-trasportaturi, sew jekk huma trasportaturi prinċipali jew parteċipanti, abbonati u bejjiegħa ta' sistema jkunu suġġetti għall-ġurisdizzjoni u l-proċeduri tal-Bord, u l-penali amministrattivi li jiġu imposti minnu.

L-EWWEL SKEDA

KRITERJI TA' KLASSIFIKAZZJONI TA' WIRI PRINĊIPALI GĦAL TITJIERIET* LI JOFFRU PRODOTTI TAT-TRASPORT BL-AJRU MHUX IGGRUPPATI

(Artikoli 5, 7 u 16)

1. Klassifikazzjoni ta' għażliet ta' titjira f'wiri prinċipali, għall-ġurnata jew ġranet mitlubin, għandha tkun fl-ordni li ġej kemm-il darba ma jiġix mitlub xort'oħra minn konsumatur għal xi transazzjoni individwali:

   (i) kull titjira diretta bla waqfien bejn bliet f'par inkwistjoni;

   (ii) kull titjira diretta oħra, li ma tkunx tinvolvi bdil ta' ajruplan jew tren, bejn il-bliet f'par inkwistjoni;

   (iii) titjiriet ta' konnessjoni.

2. Konsumatur għandu mill-anqas jingħata l-possibiltà li jkollu, meta hekk jitlob, wiri prinċipali klassifikat bil-ħin tat-tluq jew tal-wasla u/jew ħin tal-vjaġġ traskors. Kemm-il darba ma jiġix hekk mitlub minn konsumatur, wiri prinċipali għandu jkun klassifikat skont il-ħin tat-tluq għal grupp (i) u ħin tal-vjaġġ traskors għal gruppi (ii) u (iii).

3. Meta bejjiegħ ta' sistema jagħżel li juri informazzjoni għal xi bliet f'par dwar l-iskedi jew it-tariffi ta' trasportaturi mhux parteċipanti, iżda mhux neċessarjament kull trasportatur bħal dak, dik l-informazzjoni għandha tintwera b'mod eżatt, mhux qarrieqi u mhux diskriminatorju bejn it-trasportaturi murija.

4. Jekk, sa fejn ikun jaf il-bejjiegħ ta' sistema, l-informazzjoni dwar l-għadd ta' servizzi bl-ajru skedati diretti u l-identità tat-trasportaturi bl-ajru inkwistjoni ma jkunux komprensivi, dan għandu jkun dikjarat b'mod ċar fuq il-wiri rilevanti.

5. Titjiriet li ma jkunux servizzi tal-ajru skedati għandhom ikunu identifikati ċar.

6. Titjiriet li jkunu jnvolvu waqfiet tul ir-rotta għandhom jiġu identifikati ċar.

7. Meta titjiriet ikunu operati minn trasportatur bl-ajru li ma jkunx it-trasportatur bl-ajru identifikat bil-kodiċi ta' identifikazzjoni ta' trasportatur, l-operatur attwali tat-titjira għandu jkun identifikat sew. Din il-ħtieġa għandha tkun tapplika għal kull każ, ħlief għal arranġamenti *ad hoc* għal żmien qasir.

8. Bejjiegħ ta' sistema m'għandux juża l-ispazju tal-iskrin f'wiri prinċipali b'mod li jagħti wirja eċċessiva għal għażla ta' vvjaġġar waħda partikolari jew li tkun turi għażliet ta' vvjaġġar li ma jkunux realistiċi.

---

* Kull riferenza għal "titjiriet" f'din l-Iskeda hija skont l-artikolu 16(6) tal-Att.

9. Hlief kif hemm provdut fil-paragrafu 10, dawn id-disposizzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu japplikaw:

(*a*) għal servizzi diretti, ebda titjira m'għandha tidher iktar minn darba f'wiri prinċipali;

(*b*) għal servizzi multi-settorjali li jkunu jinvolvu bdil tal-ajruplan, ebda kombinazzjni ta' titjiriet ma tista' tidher iktar minn darba f'wiri prinċipali;

(*ċ*) titjiriet li jinvolvu l-bdil ta' ajruplan għandhom jiġu ttrattati u jidhru bħala titjiriet ta' konnessjoni, b'linja waħda għal kull segment ta' ajruplan. Madankollu, meta t-titjiriet ikunu operati mill-istess trasportatur bl-istess numru tat-titjira u meta trasportatur ikun jeħtieġ kupun tat-titjira wieħed biss u riservazzjoni waħda biss, sistema ta' riservazzjoni komputerizzata għandha toħroġ kupun wieħed biss u għanda titlob ħlas għal riservazzjoni waħda biss.

10. (1)Meta trasportaturi ikollhom xi arranġament ta' *joint-venture* jew xi arranġament kontrattwali ieħor bejniethom li jkun jeħtieġ li xi tnejn jew iktar minnhom jassumu responsabbiltà separata għall-offerta u l-bejgħ ta' prodotti tat-trasport bl-ajru fuq titjira jew kombinazzjoni ta' titjiriet, il-frażijiet "titjira" (għal servizzi diretti) u "kombinazzjoni ta' titjiriet" (għal servizzi multi-settorjali) fil-paragrafu 9 għandhom jiġu interpretati bħala li jippermettu lil kull wieħed mit-trasportaturi inkwistjoni, sa massimu ta' tnejn, li jkollhom wiri separat billi jintuża l-kodiċi ta' identifikazzjoni ta' trasportatur individwali.

(2)Meta jkun hemm iktar minn żewġ trasportaturi involuti, it-tismija taż-żewġ trasportaturi li jkollhom jedd li jutilizzaw l-eċċezzjoni li hemm provdut dwarha fis-subparagrafu (1) għandha tkun xi ħaġa li tinteressa lit-trasportatur li attwalment ikun qed jopera t-titjira. Fin-nuqqas ta' informazzjoni mit-trasportatur li jkun qed jopera li tkun biżżejjed biex tidentifika liż-żewġ trasportaturi li jkunu se jissemmew, hu bejjiegħ ta' sistema li għandu jsemmi lit-trasportaturi fuq bażi mhux diskriminatorja.

11. Wiri prinċipali għandu, kulfejn ikun prattiku, jinkludi titjiriet ta' konnessjoni fuq servizzi skedati li jkunu operati minn trasportaturi parteċipanti u li jkunu kostruwiti bl-użu ta' għadd minimu ta' disa' punti ta' konnessjoni. Bejjiegħ ta' sistema għandu jaċċetta talba minn trasportatur parteċipant biex jinkludi servizz indirett, kemm-il darba l-linja tar-rotta tkun iktar minn 130% tad-distanza taċ-ċirku l-kbir bejn iż-żewġ ajruporti jew kemm-il darba li t-talba tkun twassal għall-esklużjoni ta' servizzi b'ħin tal-vjaġġ traskors inqas. M'hemmx għalfejn jintużaw punti ta' konnessjoni b'rotot ta' iktar minn 130%.

IT-TIENI SKEDA

UŻU TA' FAĊILITAJIET TA' DISTRIBUZZJONI MINN ABBONATI

(Artikoli 12 u 13)

1. Abbonat għandu jżomm *records* preċiżi dwar kull transazzjoni li ssir permezz tas-sistema ta' riservazzjoni komputerizzata. Dawk ir-*records* għandhom jinkludu numri tat-titjiriet, *designators* ta' prenotazzjonijiet ta' riservazzjonijet, id-data tal-vjaġġ, ħinijiet tat-tluq u tal-wasla, status tas-segmenti, l-ismijiet u l-inizjali tal-passiġġieri bl-indirizzi fejn jistgħu jiġu kkuntattjati u/jew numri tat-telefon u status tal-biljetti maħruġin. Meta jkunu qegħdin jipprenotaw jew jikkanċellaw l-ispazju, l-abbonat għandu jiżgura li d-*designator* tar-riservazzjoni li jkun qed jintuża jkun jikkorrispondi għat-tariffa mħallsa mill-passiġġier.

2. Abbonat m'għandux deliberatament jagħmel riservazzjonijiet doppji għall-istess passiġġier, Meta spazju konfermat ma jkunx disponibbli, l-passiġġier jista', b'għażla tiegħu nnifsu, jitqiegħed fuq lista ta' stennija għal dik it-titjira (jekk dik il-lista tkun disponibbli) u jiġi konfermat fuq titjira alternattiva.

3. Meta passiġġier jikkanċella riservazzjoni, l-abbonat għandu minnufih jirrilaxxa dak l-ispazju.

4. Meta passiġġier jibdel itinerarju, l-abbonat għandu jiżgura li kull spazju u servizz supplimentari jiġu kanċellati meta jsiru r-riservazzjonijiet l-ġodda.

5. Abbonat għandu, meta jkun hekk prattiku, jitlob jew jipproċessa kull riservazzjoni għal xi itinerarju speċifiku u kull bidla sussegwenti permezz tal-istess sistema ta' riservazzjoni komputerizzata.

6. Ebda abbonat ma jista' jitlob jew ibiegħ spazju ta' xi linja tal-ajru kemm-il darba ma jintalabx jagħmel dan minn xi konsumatur.

7. Abbonat għandu jiżgura li biljett jinħareġ skont l-istatus ta' riservazzjoni għal kull segment u skont it-terminu ta' żmien applikabbli. Abbonat m'għandux joħroġ biljett li jkun jindika riservazzjoni definittiva u titjira partikolari kemm-il darba ma tkunx waslitlu konferma ta' dik ir-riservazzjoni.